

 TODOS JUNTOS POR VILLANUEVA "EL CAMBIO RECIENTE EMPIEZA"	MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE	CODIGO: MCSPCP-210	
	GESTION DOCUMENTAL MECI	FECHA: 008/06/2009	
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	VERSION: 01	Página 1 de 6

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 07 DE 2014

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLANUEVA
Nit. 892099475-7
CONTRATISTA: MONICA MILENA MUÑOZ PIDACHE
Nit. 21.182.984-9
C.C.No 21.182.984 de Cumaral
Dirección: CARRERA 8 No. 46-04
Celular: 311 763 43 79
OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE.
PLAZO SEIS (6) MESES
VALOR VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$20.400.000)

Entre los suscritos **ANGEL ANTONIO CAMPOS BARRERA**, mayor de edad, domiciliado y residente en el Municipio de Villanueva, Casanare; identificado con la cédula de ciudadanía número 7.061.300 expedida en Villanueva Casanare, en calidad de Alcalde del Municipio de Villanueva (Casanare), posesionado mediante Acta de fecha treinta (30) de diciembre de 2011, la cual produce efectos legales a partir del 01 de enero de 2012, autorizado por el Concejo Municipal para suscribir contratos y convenios conforme al Acuerdo Municipal 027 del 26 de Noviembre de 2013, quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO**, identificado con NIT. 892099475-7 por una parte y por la otra **MONICA MILENA MUÑOZ PIDACHE**, identificada con cédula de ciudadanía número 21.182.984 expedida en Cumaral, quien en el presente Contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente Contrato de Prestación de Servicios Profesionales que se regirá por las cláusulas que más adelante se describen, previos los siguientes considerandos: **PRIMERA:** Que por medio de oficio de fecha 7 de Enero de 2014 dirigido a la Profesional de Talento Humano, se pidió Certificación si en la PLANTA GLOBAL de la Alcaldía Municipal cuenta con personal disponible para realizar actividades relacionadas con el fin de: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE". Dando respuesta que *no cuenta con personal para realizar actividades relacionadas con el presente objeto*, **SEGUNDA:** Que mediante documento de fecha diez (10) de Enero de 2014, se realizó el estudio de precios de mercado por parte del Dr. MANUEL ENRIQUE CAVIEDES CARO, en calidad de Secretario de Despacho de la Secretaría de Planeación, el cual se encuentra debidamente suscrito y hace parte integral del estudio previo de conveniencia y oportunidad del proceso de selección adelantado para suscripción del presente contrato. **TERCERA:** Que en cumplimiento del numeral 4 del art. 2 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 20 del Decreto 1510 de 2013, el Municipio a través de la Secretaría de Planeación, elaboró el diez (10) de Enero de 2014 el estudio previo, en el cual, se estableció la necesidad, para suscribir el presente contrato de Prestación de Servicios Profesionales.

	MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE		CODIGO: MCSPCP-210
	GESTION DOCUMENTAL MECI		FECHA : 008/06/2009
TODOS JUNTOS POR VILLANUEVA "EL CAMBIO RECIENTE EMPIEZA "	CONTRATACIÓN PÚBLICA		VERSION: 01 Página 2 de 6

documento que hace parte integral de este contrato. **CUARTA:** Que la Secretaría de Planeación adelantó el proceso de selección bajo la modalidad de contratación directa, conforme lo establece el literal h) numeral 4 del art. 2 de la Ley 1150 de 2007, art. 81 del Decreto 1510 de 2013. **QUINTA:** Que el Municipio a través de la Secretaría de Planeación en cumplimiento a lo establecido en el inciso tercero del art. 66 de la Ley 80 de 1993, convocó a las veedurías establecidas de conformidad con la Ley para realizar control social al proceso de selección de contratación directa, cuyo objeto es: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE.". EL **AVISO DE CONVOCATORIA A VEEDURIAS CIUDADANAS** se publicó en la cartelera de la Secretaría de Planeación, ubicada en el Segundo piso del Palacio Municipal, tal como lo certifica el Dr. MANUEL ENRIQUE CAVIEDES CARO, en calidad de Secretario de Despacho de la Secretaría de Planeación, Aviso de Convocatoria que señala la constancia de fijación y de desfijación. **SEXTA:** Que el Municipio de Villanueva, realizó el 13 de Enero de 2014, invitación a presentar oferta a la Ing. MONICA MILENA MUÑOZ PIADIACHE, Nit. 21.182.984-9 e identificada con cédula de ciudadanía Nro. 21.182.984 expedida en Cumaral, dentro del proceso de selección de contratación directa, cuyo objeto es: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE.", la cual fue recibida por éste, el día 13 de Enero de 2014. **SEPTIMA:** Que dentro del término establecido para presentar propuesta, la Ing. MONICA MILENA MUÑOZ PIDIACHE, presentó propuesta Técnico-Económica-Jurídica. **OCTAVA:** Que los documentos de carácter técnico (perfil, experiencia y condiciones técnicas), de la propuesta presentada por la Ing. MONICA MILENA MUÑOZ PIDIACHE, fueron verificados por el Dr. MANUEL ENRIQUE CAVIEDES CARO, en calidad de Secretario de Despacho de la Secretaría de Planeación, en el que se señala: "Cumple con el perfil, experiencia y requisitos exigidos en la invitación" y los de carácter jurídico, mediante documento de fecha 20 de Enero de 2014, fueron verificados por el Dr. SALVATORE GIULIANO VARELA ESCOBAR, en calidad de profesional contratado y el doctor MANUEL ENRIQUE CAVIEDES CARO, Secretario de Planeación, cuyo resultado fue "cumple con los requisitos exigidos en la invitación realizada por el Municipio conforme lo señala la presente verificación". **NOVENA:** Que mediante documento de fecha 20 de Enero de 2014, el Secretario de Despacho de la Secretaría de Planeación, certifica que la Ing. MONICA MILENA MUÑOZ PIDIACHE, quien se identifica con cédula de ciudadanía No. 21.182.984 expedida en Cumaral, ha demostrado idoneidad y experiencia para ser contratado, bajo la modalidad de contratación directa, conforme lo corrobora la verificación de requisitos de carácter técnico (verificación de perfil, experiencia y actividades propuestas y condiciones técnicas), realizada por el Secretario de Planeación. **DECIMA:** Que el (la) Contratista, manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato no hallarse incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con el Municipio de Villanueva Casanare. Contrato de Prestación de Servicios profesionales que se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.-** El (la) Contratista se obliga para con el Municipio a: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE

 TODOS JUNTOS POR VILLANUEVA "EL CAMBIO RECIENTE EMPIEZA"	MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE		CODIGO: MCSPCP-210	
	GESTION DOCUMENTAL MECI		FECHA: 008/06/2009	
	CONTRATACIÓN PÚBLICA		VERSION: 01	Página 3 de 6

DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE.", de conformidad con la invitación elaborada por el Municipio y entregada al Contratista y recibida por éste. Así mismo, de acuerdo a la propuesta presentada por el Contratista al Municipio, documentos que hacen parte integral del presente contrato. **CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR.-** Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del contrato se fija en la suma de **VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE.(\$20.400.000)**, valor en el que están incluidos todos los costos directos e indirectos que acarree la ejecución del presente contrato, de conformidad a:

ITEM	OBJETO	PLAZO	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL
1	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE.	SEIS (6) MESES	\$3.400.000	\$20.400.000
VALOR TOTAL				\$20.400.000

CLÁUSULA TERCERA: PLAZO.- El Plazo del presente contrato es de SEIS (6) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de ejecución, descritos en la cláusula vigésima tercera del presente contrato, la respectiva poliza tendra una vigencia de cuatro (04) meses mas contados a partir del vencimiento del plazo contractual. **CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO.-** El Municipio pagará al contratista el valor del contrato mediante SEIS (6) actas parciales. Las CINCO (5) primeras actas serán por el valor de TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$3.400.000), cada una -mensualidad vencida- previa presentación del informe correspondiente; y la última acta será el acta final de ejecución, por valor de TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$3.400.000); Cada acta parcial se pagará previa presentación del informe de actividades ejecutadas y soporte del pago de seguridad social del mes correspondiente a la ejecución contractual (Salud, Pensión y Riesgos Laborales.). **PARÁGRAFO PRIMERO:** Las Actas Parciales se suscribirán previo cumplimiento de las obligaciones contractuales y presentacion de informes y el Acta Final de Ejecución se suscribirá previo cumplimiento de obligaciones contractuales e informe final. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El Supervisor deberá velar por el Cumplimiento de lo consignado en la presente cláusula. **CLÁUSULA QUINTA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL.-** La erogación que cause el presente contrato, se imputara con cargo al presupuesto de la actual vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014, de conformidad a:

 TODOS JUNTOS POR VILLANUEVA "EL CAMBIO RECIEN EMPIEZA"	MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE	CODIGO: MCSPCP-210	
	GESTION DOCUMENTAL MECI	FECHA : 008/08/2009	
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	VERSION: 01	Página 4 de 6

RUBRO	VALOR	CDP	FECHA CDP
214114: Todos aquellos gastos financiados con los recursos asignados por el SGR para funcionamiento.	\$20.400.000	00018	10/01/2014

CLÁUSULA SEXTA: IMPUESTOS.- El presente contrato está gravado con los impuestos determinados en el Acuerdo N°. 023 de 2012, y demás normas que regulan la materia, los cuales deberán ser cancelados por EL CONTRATISTA.

CLÁUSULA SÉPTIMA: ACTIVIDADES DEL (la) CONTRATISTA.- En desarrollo del objeto del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga para con el Municipio a desarrollar las actividades que más adelante se relacionan; de acuerdo al cronograma presentado por él en la propuesta y a su disponibilidad de tiempo, actividades que se ejecutará de manera independiente y sin ninguna subordinación. Las actividades a ejecutar son:

1. Disponer su capacidad técnica y profesional para apoyar la ejecución de las funciones y actividades de carácter misional y estratégico de la Secretaría de Planeación.
2. En consideración al perfil profesional contratado, apoyar la supervisión de procesos o contratos que le hayan sido encomendados a la Secretaría de Planeación, según directrices del Secretario de Planeación.
3. Apoyar la implementación de los procesos y herramientas de planeación que estén a cargo de la Secretaría de Planeación
4. Apoyar la elaboración y presentación oportuna de informes de competencia de la Secretaría de Planeación ante otras entidades y/o entes de control.
5. Generar los soportes técnicos que no ameriten ser producto complejo de una consultoría, que de conformidad con el perfil profesional contratado, resulten necesarios para soportar los proyectos de inversión para financiación con recursos de la entidad o para gestión externa de los mismos.
6. Con arreglo al perfil profesional, elaborar presupuestos, análisis de precios, estudios de mercado, programaciones, documentos ejecutivos o similares que fueren necesarios para la estructuración de proyectos o los cometidos misionales de la entidad.
7. Generar conceptos técnicos que solicite el Secretario de Planeación, con arreglo al perfil profesional contratado.
8. Conformar equipo interdisciplinario de trabajo con los demás profesionales y técnicos que se encuentren vinculados laboral o contractualmente con la Secretaría de Planeación.
9. Aplicar las metodologías y normas técnicas que se hayan adoptado para la presentación de proyectos y/o para el cumplimiento del objeto contractual.
10. Elaborar oportunamente los informes correspondientes al objeto contractual.

CLÁUSULA OCTAVA: INDEMNIDAD. Con la suscripción del siguiente contrato el Contratista se obliga para con el Municipio a mantenerlo indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros que tengan como causa las actuaciones del Contratista como consecuencia de la ejecución del presente Contrato.

CLÁUSULA NOVENA: DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL CONTRATISTA. Los señalados en el Art. 5 de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA: DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL MUNICIPIO: Los contemplados en el Artículo 4 de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: GARANTÍA ÚNICA.- De conformidad con lo establecido en los artículo 118 del Decreto 1510 de 2013, el contratista constituirá a favor del Municipio de Villanueva Casanare, una garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, expedida por una compañía de seguros, legalmente establecida en Colombia, en la que se ampare lo siguiente: **Cumplimiento:** Por un valor equivalente al diez (10%) del valor del

	MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE		CODIGO: MCSPOP-210
	GESTION DOCUMENTAL MECI		FECHA: 008/09/2009
TODOS JUNTOS POR VILLANUEVA "EL CAMBIO RECIENTE EMPIEZA"	CONTRATACIÓN PÚBLICA		VERSION: 01 Página 5 de 6

SECRETARIA GENERAL, DEL MUNICIPIO. PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que el presente Contrato se adicione, prorrogue, suspenda o en cualquier otro evento que fuere necesario, EL CONTRATISTA se obliga a modificar las garantías de tal forma que cubra los nuevos términos, **PARÁGRAFO TERCERO:** El Supervisor del presente contrato deberá verificar y requerir que la garantía única que debe constituir el contratista a favor del MUNICIPIO en los términos señalados en la presente cláusula, se expide en el menor tiempo posible. Así mismo, cuando se suscriban actas de reiniciación de la ejecución, adicionales de valor y plazo, de lo cual, deberá verificar y requerir al contratista para que este expida las modificaciones respectivas antes del vencimiento del plazo del contrato. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MULTAS:** Se acuerdan como tales las siguientes: a) multas por mora o incumplimientos en general: salvo que se contemple o proceda otra sanción, se impondrán multas por el 0.1% del valor total del contrato por cada día de mora, cuando EL CONTRATISTA incumpla o incurra en mora de cualquiera de las obligaciones a su cargo. **PARAGRAFO:** Autorización para retener y descontar: EL CONTRATISTA autoriza a EL MUNICIPIO para descontar y tomar el valor de las multas de que tratan los literales anteriores de cualquier suma que le adeude a EL MUNICIPIO por este contrato, sin perjuicio de EL MUNICIPIO las haga efectivas ejecutivamente conforme a la Ley. El valor de las multas podrá ser descontado de los respectivos pagos mensuales. El pago o la deducción de las dichas multas no exonerarán AL CONTRATISTA de la obligación de cumplir con las responsabilidades que emanan del contrato. **CLAUSULA DECIMA TERCERA: CESIÓN.** El contratista no podrá ceder el presente contrato, sin la autorización expresa y escrita del MUNICIPIO. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: PENAL PECUNIARIA.-** Si el (la) CONTRATISTA, dejare de cumplir con las obligaciones contraídas derivadas del objeto del contrato o se declare la caducidad del contrato, El MUNICIPIO hará efectiva una sanción pecuniaria por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato por los posibles perjuicios que en razón del incumplimiento puedan causarse a la Entidad, conforme el procedimiento establecido por la Ley para el efecto. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: CADUCIDAD.-** El MUNICIPIO podrá declarar la caducidad administrativa del presente contrato de acuerdo con el artículo 18 de la ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD.-** EL(A) CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no se encuentra incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en los Artículos 8, 9 y 10, de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. **CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: SUPERVISIÓN.-** La Supervisión del presente Contrato de prestación de servicios profesionales, será ejercida por el Secretario de Despacho de la Secretaría de Planeación, la supervisión tendrá como funciones certificar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones debidas y la oportuna ejecución del objeto del Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, así como suscribir con EL CONTRATISTA las actas a que haya lugar, y otorgar visto bueno a lo que se requiera, así como también elaborar y suscribir la correspondiente acta de liquidación. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL.** El presente contrato se rige por los principios de terminación, modificación e interpretación unilaterales en los Artículos 15 al 17 de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: ACTA DE TERMINACION.** Una vez cumplidas las obligaciones surgidas en el presente contrato, el Secretario de Despacho de la Secretaría General, procederá a suscribir el acta de terminación del contrato, la cual deberá ir firmada por

 TODOS JUNTOS POR VILLANUEVA "EL CAMBIO RECIEN EMPIEZA"	MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE	CODIGO: MCSPCP-210	
	GESTION DOCUMENTAL MECI	FECHA : 008/06/2009	
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	VERSION: 01	Página 6 de 6

las partes. **CLÁUSULA VIGESIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.** Las controversias que surgen en la ejecución del contrato que no pueda solucionarse directamente se llevarán a la Procuraduría General de la Nación donde se adelantará una diligencia de conciliación prejudicial. **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA:-DOCUMENTOS DEL CONTRATO.** Hace parte integral de este contrato los siguientes documentos que se entiende incorporados al mismo, en razón de que determinan, regulan, y complementan las condiciones pactadas: 1. Invitación a presentar oferta elaborada por el Municipio de Villanueva y entregada al contratista para PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE. 2. Propuesta de EL CONTRATISTA. 3. Toda comunicación que se cruce entre el Contratista y el Supervisor. 4. Todo documento que se suscriba ocasionalmente a la ejecución del presente contrato, documentos que hacen parte integral del presente contrato. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA:-PERFECCIONAMIENTO.** El presente contrato se perfecciona con la firma del mismo. **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.-REQUISITOS DE EJECUCIÓN.-1)** El presente contrato requiere para su ejecución: a) Perfeccionamiento, b) certificado disponibilidad presupuestal, Registro Presupuestal, c) Inscripción como contratista. d) Presentación de póliza por parte del (la) contratista y aprobación de la misma por parte del Municipio, e) Pago de Estampillas Pro-cultura, f) Pago de Estampilla Pro-Anciano y g) Acta de Inicio previo cumplimiento de los literales anteriores. **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.-DOMICILIO.** Para todos los efectos legales y fiscales las partes acuerdan como domicilio contractual la Ciudad de Villanueva, donde para constancia se firma a los veintidós (22) días del mes de Enero de dos mil catorce (2014).

EL MUNICIPIO

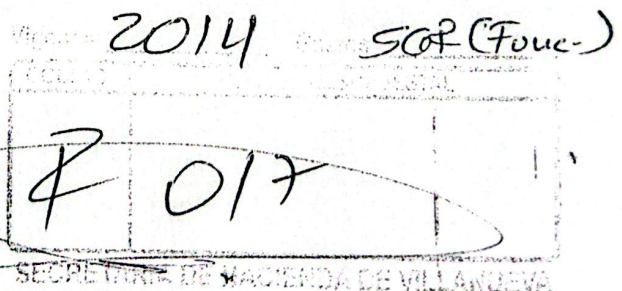
ANGEL ANTONIO CAMPOS BARRERA
Alcalde Municipal

EL CONTRATISTA

MONICA MILENA MUÑOZ PIDACHE
Contratista.

Revisó: **SALVATORE GIULIANO VARELA ESCOBAR**
Profesional Contratado CPSP Nro.43 de 2013

Proyectó y Elaboró: **SALVATORE GIULIANO VARELA ESCOBAR**
Profesional Contratado CPSP Nro.43 de 2013



22 ENE 2014